Приложение № 1 к Приказу №17/3 от 31.07.25 г.

УТВЕРЖДАЮ

ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест»

Директор_____ Г. Р. Махмутова

«30» июля 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте интересов

г. Уфа
2025

1. Общие положения

1.1. Положение о конфликте интересов (далее - Положение) разработано в соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» (далее - Организация), основной целью которого является установление порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Организации, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником Организации, указанным в настоящем пункте, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник Организации, указанный в настоящем пункте, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на работников Организации, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, а также на физических лиц, сотрудничающих с Организацией на основе гражданско-правовых договоров.

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения указанных работников Организации.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в организации

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Организации положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Организации и работника при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Организацией.

3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов

3.1. В соответствии с условиями настоящего положения устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;

- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодных аттестаций на соблюдение этических норм ведения бизнеса, принятых в Организации (заполнение декларации о конфликте интересов).

3.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

3.3. Руководителем организации из числа работников назначается лицо, ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов.

3.4. В Организации для ряда работников организуется ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов.

Форма декларации о конфликте интересов и круг лиц, на которых распространяется требование заполнения декларации конфликта интересов, определяются руководителем Организации.

3.5. Рассмотрение представленных сведений осуществляется Комиссией, в состав которой включаются: директор, начальник юридического отдела, начальник отдела кадров.

3.6. Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

3.7. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

3.8. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов.

Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.

3.9. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы следующие способы его разрешения:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;

- добровольный отказ работника Организации или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Организации;

- увольнение работника из Организации по инициативе работника;

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

По договоренности Организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

3.10. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее "мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной

необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно эффективными.

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Организации.

4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

4.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5. Стандарт поведения при владении ценными бумагами

В случае если выполнение трудовых функций работника затрагивает интересы организации, ценными бумагами которой он владеет, работник обязан уведомить лицо, ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, о наличии личной заинтересованности в письменной форме, а также передать ценные бумаги в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации либо принять добровольное решение об отчуждении ценных бумаг.

В случае если выполнение трудовых функций работника затрагивает интересы организации, ценными бумагами которой владеют его родственники, работник обязан уведомить лицо, ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, о наличии личной заинтересованности в письменной форме, а также п рекомендовать родственникам передать ценные бумаги в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации либо рассмотреть вопрос об их отчуждении.

До принятия работником мер по урегулированию конфликта интересов он должен быть отстранен от исполнения должностных обязанностей в отношении организации, ценными бумагами которой владеет он или его родственники.

Приложения:

1. Приложение № 1 – «Форма декларации о конфликте интересов».

Приложение № 1
к Положению о конфликте интересов

ДЕКЛАРАЦИЯ
о конфликте интересов

Настоящая Декларация заполняется в целях выявления случаев возникновения (возможности возникновения) конфликта интересов, одной из сторон которого является работник ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест». Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке в установленном порядке.

Декларация носит строго конфиденциальный характер и предназначена исключительно для внутреннего пользования в ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест».

Содержание декларации не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях.

Срок хранения данной Декларации составляет один год.

Кому: Директору ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» Махмутовой Гульнаре Рустамовне
_____
(Ф.И.О.)

От кого: _____
(Ф.И.О., должность работника с указанием отдела)

_____
Декларация охватывает период времени с _____ по _____

_____
(дата заполнения)

Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился(-ась) с антикоррупционной политикой ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест», положением о конфликте интересов в ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест».

_____
(подпись работника)

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенным ниже вопросами, на каждый из вопросов необходимо дать ответ «да» или «нет». Ко всем ответам «да»[1]. необходимо дать разъяснения в месте, отведенном в конце Декларации[2].

При заполнении Декларации необходимо учитывать, что все поставленные вопросы распространяются не только на работника, но и на супруга(у), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер работника (далее – члены семьи).

---

1 Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения представителем нанимателя.

2 При ответе «да» на какой-либо из вопросов в заключительной части декларации следует указать о ком идет речь (Вы или кто-либо из членов Вашей семьи).

Раздел 1

Внешние интересы или активы

1. Владеете ли Вы, кто-либо из членов Вашей семьи или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар, акциями, долями, паями в уставных (складочных) капиталах организаций или любыми другими финансовыми интересами:

1.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» (контрагенте, подрядчике и т.п.)? _____ (да/нет)

1.2. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» или ведет переговоры? _____ (да/нет)

1.3. В компании или организации, выступающей стороной в судебном разбирательстве с ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест»? _____ (да/нет)

2. В случае положительного ответа (т.е. «да») на один или несколько вопросов из пп. №№ 1.1-1.3, имеется ли на это у Вас на это письменное разрешение?
Если Вы отрицательно ответили на все вышеперечисленные вопросы (т.е. «нет»), то в данном пункте ставится прочерк.

_____ (да/нет)

3. Являетесь ли Вы, кто-либо из членов Вашей семьи или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления (совета директоров, правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами:

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест»? _____ (да/нет)

3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» или ведет переговоры? _____ (да/нет)

3.3. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном разбирательстве с ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест»? _____ (да/нет)

Личные интересы и честное ведение бизнеса

4. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» (как лицо принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте? (да/нет)

5. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на хозяйственные операции между ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» и другими организациями _____

(учреждениями, предприятиями), например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки с ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест»?

_____
(да/нет)

6. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на хозяйственную сделку между ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» и другой организацией (учреждением, предприятие), например, платеж контрагенту за услуги, оказанные ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест», который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест»?

_____
(да/нет)

Инсайдерская информация

7. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах или в интересах членов Вашей семьи какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые данные, технологии и т.п.), ставшую Вам известной по работе или разработанную Вами для ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» во время исполнения своих трудовых (должностных) обязанностей?

_____
(да/нет)

8. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах или в интересах членов Вашей семьи какому-либо иному физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» информацию, ставшую Вам известной в связи с исполнением своих трудовых (должностных) обязанностей?

_____
(да/нет)

9. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах или в интересах членов Вашей семьи какому-либо иному физическому или юридическому лицу сведения о персональных данных работников, либо о содержании конфиденциальных документов ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест», ставшими Вам известными в ходе исполнения своих трудовых (должностных) обязанностей?

_____
(да/нет)

Ресурсы ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест»

10. Использовали ли Вы средства ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест», рабочее время, средства материально-технического и иного обеспечения (включая средства связи и доступ к сети Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» или вызвать конфликт с интересами ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» (например, в целях, не связанных с исполнением своих обязанностей)?

_____
(да/нет)

11. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости, выполняете ли Вы иную оплачиваемую работу вне занятости в ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны _____

ресурсов и информации, являющихся собственностью ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест»?

_____
(да/нет)

Равные права работников

12. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест», в том числе под Вашим прямым руководством?

_____
(да/нет)

13. Работает ли в ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?

_____
(да/нет)

14. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при приеме их на работу в ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» или давали ли Вы оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу или способствовали освобождению от дисциплинарной ответственности?

_____
(да/нет)

Подарки и деловое гостеприимство

15. Нарушали ли Вы требования положения обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест»?

_____
(да/нет)

Другие вопросы

16. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?

_____
(да/нет)

В случае положительного ответа на любой из вышеуказанных вопросов необходимо изложить подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств (с указанием номера вопроса).

_____

_____

_____

Раздел 2
Декларация о доходах

17. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за отчетный период?

_____

_____

18. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы за отчетный период?

_____

_____

Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и соответствуют действительности.

(дата заполнения)	(подпись)	(Ф.И.О. работника)

Раздел 3

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена:

(подпись)	(Ф.И.О. ответственного лица)

С участием (при необходимости) непосредственного руководителя работника:

(подпись)	(Ф.И.О. непосредственного руководителя работника)

Рекомендации ответственного лица (подтвердить подписью):

Конфликт интересов не был обнаружен	
Ситуация, которая по мнению декларировавшего работника, создает или может создать конфликт с интересами ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» не рассматривается как конфликт интересов	
Ограничить работнику доступ к информации ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест», которая может иметь отношение к его личным частным интересам работника _____ (указать, какой информации)	
Отстранить (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов (указать, от каких вопросов)	
Пересмотреть и изменить круг обязанностей и трудовых функций работника (указать, каких обязанностей)	
Временно отстранить работника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между его трудовыми (должностными) обязанностями и личными интересами	
Перевести работника на должность, предусматривающую выполнение должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов	

Ходатайствовать перед вышестоящим руководством об увольнении работника из ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» по инициативе работника, или по инициативе ООО «СЗ «Зорге Премьер - Жилстройинвест» за дисциплинарные проступки согласно действующему законодательству	
Передать декларацию вышестоящему руководителю для проверки и определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в связи с тем, что _____ (указать причины)	